QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPEE.VN

I. Nguyên tắc chung
1. Mô hình Loại hình cung cấp dịch vụ trên Website:

- Đặt hàng trực tuyến và giao tận nơi;
- Voucher/Mã giảm giá;

Sàn giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) Shopee do Công ty TNHH Shopee ("*Công ty*", "*Shopee*") thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Shopee chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Shopee và các bên liên quan cung cấp.
Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập tài khoản Người mua, tạo lập gian hàng làm Người bán giới thiệu và/hoặc mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ hay khuyến mại hàng hóa được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Shopee tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật, phù hợp với các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn cộng đồng của Shopee.
Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn cộng đồng của Sàn Shopee.
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch TMĐT Shopee phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Shopee phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Shopee và các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn cộng đồng được Shopee đăng tải công khai trên trang web www.shopee.vn.
II. Quy định chung
1. Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:
a. Sàn giao dịch TMĐT Shopee do Công ty TNHH Shopee phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.shopee.vn và ứng dụng Shopee trên iOS và Android (sau đây gọi tắt là: *"Sàn giao dịch TMĐT Shopee"*)
2. Định nghĩa chung:
a. Người Bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Shopee bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ. Người Bán bắt buộc phải đăng ký tài khoản và cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật được được đăng bán sản phẩm.
b. Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên Shopee. Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.
c. Thành viên: bao gồm cả Người Bán và Người Mua
- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Shopee là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
- Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Shopee chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
- Khi đăng ký là thành viên của Shopee, thành viên hiểu rằng:
i. Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
ii. Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên sàn.
d. Voucher/Mã giảm giá

Các Vouchers mà thành viên nhận được chỉ có thể sử dụng tại các giao dịch được Shopee xác định và tuân thủ các quy định của Shopee trong việc sử dụng các Voucher này.
Thành viên sẽ nhận được Voucher thông website/ứng dụng hoặc hình thức khác khả dụng tại từng thời điểm trên Sàn TMĐT Shopee.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Shopee phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế và các quy định của Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
III. Quy trình giao dịch hàng hóa, dịch vụ được đăng bán tại Shopee
1. Quy trình dành cho Người Mua
Khi có nhu cầu mua hàng trên Shopee, Người Mua cần thực hiện các bước sau đây:

- Đăng nhập tài khoản Shopee;
- Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và các Người Bán mà Người Mua đang quan tâm.
- Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà Người Mua đang có nhu cầu mua (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những Người Bán khác trên website Shopee để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó);
- Dựa trên thông tin tham khảo được từ Người Bán sản phẩm, dịch vụ Người Mua có thể liên hệ với chủ gian hàng qua thông tin liên hệ trên gian hàng để hỏi thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;
- Người Mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách click vào "Mua ngay";
- Người Mua lựa chọn phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển, địa chỉ nhận hàng khả dụng đối với gian hàng mà Người mua lựa chọn mua hàng;
- Đơn hàng của Người Mua sẽ được chuyển thông tin đến Người Bán. Người Bán có trách nhiệm xác nhận đơn hàng (chấp nhận đơn hàng) trong thời gian quy định. Nếu không đơn hàng được coi là bị hủy;
- Thông tin đơn hàng sau khi được Người Bán xác nhận sẽ được chuyển cho đơn vị vận chuyển để đơn vị vận chuyển thực hiện việc lấy hàng từ Người Bán và giao cho Người Mua. Người Mua có thể theo dõi được tình trạng giao hàng trên Sàn TMĐT Shopee.
- Người Mua nhận sản phẩm, dịch vụ và thanh toán (nếu lựa chọn phương thức thanh toán COD);
- Người Mua có quyền thắc mắc, khiếu nại Người Bán hoặc yêu cầu trả hàng, hoàn tiền theo các chính sách có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu của Shopee.

2. Quy trình dành cho Người Bán

- Đăng ký tài khoản Shopee và cung cấp thông tin Người Bán trên Kênh Người Bán theo quy định của Shopee;
- Sau khi hoàn thành việc cung cấp thông tin Người Bán theo quy định của Shopee, Người Bán tiến hành đăng tải thông tin bán hàng:

  + Chuẩn bị tin bài bằng chữ, hình ảnh, video hoặc livestream;
  + Các tin bài đăng bán phải được chia thành 02 phần thông tin sản phẩm và hình ảnh sản phẩm
  + Các nội dung bằng chữ bị giới hạn 3.000 ký tự cho phần mô tả sản phẩm, không có quy định về định dạng chữ do Shopee sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất.
  + Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png. Số lượng ảnh tối đa cho 01 lần đăng tin là 09 ảnh.
  + Các nội dung bằng video tối đa 30Mb, độ phân giải không vượt quá 1280x1280px, độ dài: 10s-60s, Định dạng: MP4

- Đưa nội dung đăng bán lên Sàn giao dịch TMĐT Shopee;
- Shopee sẽ kiểm duyệt thông tin sản phẩm, dịch vụ của Người Bán theo Chính sách đăng bán và quy định về kiểm duyệt của Shopee.

3. Chính sách giao nhận vận chuyển
a. Khi phát sinh đơn đặt hàng mua hàng hóa của Người Mua, hệ thống Shopee sẽ chuyển thông tin đơn hàng cho Người Bán để Người Bán xác nhận đơn hàng. Sau khi đơn hàng được xác nhận, đơn hàng sẽ được phân cho đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển (dựa trên danh sách đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển khả dụng cho mỗi phương thức vận chuyển trên Shopee mà Người Bán và Người Mua lựa chọn). Khi có xác nhận về dịch vụ vận chuyển, Shopee điều phối thông tin đơn hàng sang đối tác vận chuyển để qua lấy hàng tại địa chỉ của Người Bán (hoặc do Người Bán đem hàng đến các địa điểm cung ứng dịch vụ của đơn vị vận chuyển) và giao tới địa chỉ của Người Mua, kết hợp thu tiền nếu hai bên chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD). Hành trình đơn hàng được công khai dựa vào thông tin vận đơn mà Shopee gửi tới cho cả Người Bán và Người Mua.
b. Đối với những Sản phẩm có bán trên Shopee nhưng Shopee chưa có dịch vụ vận chuyển liên kết phù hợp để giao Sản phẩm (ví dụ hàng có kích thước/ khối lượng lớn hơn giới hạn kích thước/ khối lượng được các đơn vị vận chuyển chấp nhận chẳng hạn như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, v.v… hoặc những Người Bán tự chủ động kênh vận chuyển) thì người bán cần đăng ký dịch vụ Người Bán Tự Vận Chuyển trên Shopee. Theo đó, Người mua sẽ được thông báo là đang sử dụng dịch vụ Tự Vận Chuyển của Người Bán và theo dõi hành trình đơn hàng bằng cách trao đổi trực tiếp với Người Bán thông qua kênh Chat của Shopee. . Người Mua sau khi nhận được hàng cần phải nhấn xác nhận "Đã nhận được hàng" trong trường hợp hàng hóa được giao đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại, màu sắc hoặc "Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền" nếu có khiếu nại về chất lượng hàng hóa trong thời hạn quy định trên Sàn Shopee để được hưởng chính sách Shopee Bảo đảm, quyền khiếu nại, yêu cầu trả hàng, v.v.
c. Thời gian giao hàng

- Dưới đây là các phương thức vận chuyển và Danh sách đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển khả dụng cho từng phương thức trên sàn Shopee được thể hiện như dưới đây:

Phương thức vận chuyển	**Hỏa Tốc**	**Nhanh**	**Tiết Kiệm**	**Hàng Cồng Kềnh**
Đơn vị vận chuyển	SPX Instant GrabExpress beDelivery Ahamove	SPX Viettel Post Giao Hàng Nhanh (GHN) Ninja Van VNPost Nhanh	VNPost Tiết Kiệm Giao Hàng Nhanh (GHN) Ninja Van	Giao Hàng Nhanh - Hàng Cồng Kềnh Ahamove Ninja Van VNPost Nhanh
Thời gian giao hàng (*)	01 - 02 giờ	01 - 04 ngày	01 - 04 ngày	01 - 04 ngày
Phí vận chuyển	Phụ thuộc vào khoảng cách vận chuyển	Phụ thuộc vào khoảng cách vận chuyển + khối lượng đơn hàng		

(*) *Tính từ thời điểm Người bán gửi hàng cho đơn vị vận chuyển*

- Các đơn vị vận chuyển trong bảng nêu trên có thể thay đổi trong từng thời điểm;
- Việc kiểm soát toàn trình của việc giao nhận hàng hóa Người mua hàng có thể kiểm tra trên website/ ứng dụng Shopee hoặc tiến hành tra cứu trên trang web của đơn vị vận chuyển.
- Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân. Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán, Người Mua ở vùng sâu; vùng xa hoặc hải đảo.
- Dịch vụ vận chuyển được cung cấp trên Shopee cho phép Người Nhận kiểm tra hàng trước khi nhận hàng trong trường hợp đơn hàng thuộc diện được "Đồng kiểm" theo Chính sách có hiệu lực của Shopee tại thời điểm đặt đặt đơn hàng thành công.

Chi tiết của chính sách giao nhận, vận chuyển vui lòng tham khảo Chính sách vận chuyển Shopee được công bố trên Sàn TMĐT Shopee.

4. Chính sách bảo hành

- Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm, dịch vụ cho Người Mua như cam kết trong Chính sách bảo hành sản phẩm của Người bán và/hoặc của nhà sản xuất và thông tin về Chính sách bảo hành này phải được được đăng tải trên Sàn Shopee trong phần mô tả về sản phẩm, dịch vụ.
- Người Mua có quyền yêu cầu bảo hành phù hợp với Chính sách bảo hành của Người Bán hoặc Nhà sản xuất khi đáp ứng các điều kiện để được bảo hành theo Chính sách đã công bố của Người Bán và/hoặc Nhà sản xuất.
- Người Mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Người Bán trong trường hợp Người Bán từ chối bảo hành không phù hợp với Chính sách bảo hành đã công bố.
- Shopee khuyến cáo Người Mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa có dự định mua trước khi đặt hàng. Shopee sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Shopee sẽ chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của Người Mua được bảo hành theo chế độ của Người Bán. *Để cho rõ ràng, Shopee không phải là bên thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào được đăng bán trên Shopee* trừ trường hợp Sản phẩm do chính Shopee đăng bán.
- Đối với Sản phẩm, dịch vụ do Shopee đăng bán,trực tiếp, việc bảo hành sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành đối với từng sản phẩm, dịch vụ được công bố trong phần mô tả của sản phẩm, dịch vụ tương ứng.

Điều kiện bảo hành đối với hàng hóa
Các điều kiện bảo hành được liệt kê dưới đây là các điều kiện cơ bản mà Shopee khuyến cáo Người Mua cần hiểu rõ mỗi khi mua sản phẩm/dịch vụ trên Sàn TMĐT Shopee. Trong mọi trường hợp Người Mua cần tham khảo Chính sách bảo hành đối với hàng hóa, dịch vụ tương ứng trong phần mô tả sản phẩm, dịch vụ được đăng bán của Người Bán và việc bảo hành sẽ chỉ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đã được công bố của Người Bán và/hoặc Nhà sản xuất.

- Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử)
- Còn tem/phiếu bảo hành
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật không phải do lỗi của Người Mua

Người Mua cần lưu ý về một số trường hợp có thể phát sinh chi phí như dưới đây

- Sản phẩm hết thời hạn bảo hành;
- Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng;
- Các trường hợp khác theo Chính sách bảo hành của sản phẩm, dịch vụ được công bố bởi Người Bán và/hoặc Nhà sản xuất.

(Hoặc các điều kiện khác được quy định bởi Người bán/Nhà sản xuất của từng mặt hàng cụ thể được Người bán đăng tải trên Shopee, hoặc được gửi kèm theo Sản phẩm).
Khi đáp ứng điều kiện bảo hành và khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Người Mua liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành Người bán hoặc của Nhà sản xuất tại địa phương (nếu có). Trường hợp Người Mua ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, có thể liên hệ trực tiếp với Người Bán/Nhà sản xuất để nhận được hướng dẫn bảo hành cần thiết.
5. Chính sách Trả hàng/Hoàn tiền
Vui lòng tham khảo Chính sách Trả hàng/Hoàn tiền được công bố trên Sàn TMĐT Shopee
6. Quy trình giải quyết tranh chấp/Xử lý khiếu nại
Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Shopee khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu Người Bán, Người Mua và các bên có liên quan không thể thương lượng với nhau, Shopee có trách nhiệm giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật hiện hành, các quy định, chính sách trên Sàn Shopee. Quyết định của Shopee là quyết định cuối cùng trừ trường hợp vụ việc được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Shopee xử lý theo trình tự sau:

- *Bước 1*: Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả Hàng/Hoàn Tiền tới Shopee, Người Mua cần bấm khiếu nại ngay trong ứng dụng Shopee/website www.shopee.vn, mục "Đơn Mua". Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua.. Các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả Hàng/Hoàn Tiền có thể được gửi đến cho Shopee thông qua các phương thức liên hệ TẠI ĐÂY.
- *Bước 2:* Bộ phận giải quyết khiếu nại của Shopee sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Shopee sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.
- *Bước 3*: Khiếu nại Trả Hàng/Hoàn Tiền được xử lý theo Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền của Shopee. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả Hàng/Hoàn Tiền, Shopee yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc. Trong trường hợp vụ việc có nhiều thông tin, tình tiết phức tạp thì thời hạn giải quyết sẽ được kéo dài hơn.
- *Bước 4*: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, Shopee sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Shopee tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Các Nhà Bán Hàng trên sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Quy định dành riêng cho Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng

a. Trong trường hợp Người Khiếu Nại là Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2023, Người Khiếu Nại cần phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh mình là Người tiêu dùng dễ bị tổn thương phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
b. Khi Người Khiếu Nại cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh mình là Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của pháp luật, Shopee trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình sẽ ưu tiên trong việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu của Người Khiếu Nại so với quy trình giải quyết vụ việc thông thường mà Shopee đang áp dụng tại thời điểm nhận được khiếu nại của Người tiêu dùng dễ bị tổn thương.
c. Người Bán và các bên có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán) có trách nhiệm ưu tiên trong việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại của Người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo chính sách của riêng mỗi bên về Người tiêu dùng dễ bị tổn thương phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này được giải thích và điều chỉnh phù hợp với Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee.vn , được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("Quy Chế Hoạt Động"), các quy định, chính sách khác của Shopee được công bố trên website/ứng dụng Shopee trong từng thời điểm. Các thuật ngữ viết hoa trong quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Chế Hoạt Động.
Đối với Người Bán nước ngoài: Shopee là đại diện giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp theo quy định của Bộ Luật Dân Sự về đại diện.
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy trình giải quyết tranh chấp, xử lý khiếu nại được công bố trên Sàn TMĐT Shopee.
IV. Giao dịch sản phẩm, dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng ShopeeFood thông qua liên kết với Sàn giao dịch TMĐT Shopee:
Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Liên Kết Dịch Vụ, thành viên đồng ý liên kết tài khoản Shopee của thành viên với tài khoản của thành viên tại Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng ShopeeFood.
Trừ khi được quy định khác đi tại Quy Chế này, việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng ShopeeFood thông qua Sàn giao dịch TMĐT Shopee sẽ được điều chỉnh bởi Quy Chế Hoạt Động Website/Ứng Dụng Cung Cấp Dịch Vụ TMĐT Now (https://shopeefood.vn/regulation) và Điều Khoản Dịch Vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng ShopeeFood (https://shopeefood.vn/terms-of-service).
V. Quy trình thanh toán
Người Mua và Người Bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán và các bước thực hiện giao dịch sau đây và lựa chọn phương thức phù hợp:
Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):
Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Shopee;
Bước 3: Shopee xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;
Bước 4: Người Bán chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển;
Bước 5: Người Mua nhận hàng và thanh toán cho đơn hàng;
Bước 6: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Shopee thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua cách thức và thời hạn thanh toán được quy định trên Sàn Shopee.
Cách 2: Thanh toán online qua Ví điện tử ShopeePay, ApplePay, Google Pay hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ:
Shopee chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa, Master Card JCB hoặc AMEX.
Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Shopee;
Bước 3: Người mua thanh toán sử dụng phương thức thanh toán Ví điện tử ShopeePay hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ, ApplePay, Google Pay;
Bước 4: Shopee xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;
Bước 5: Người Bán chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển;
Bước 6: Người Mua nhận hàng;
Bước 7: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Shopee thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua Số dư Tài khoản Shopee.
Cách 3: Thanh toán vào Mã đơn hàng thông qua việc chuyển khoản vào tài khoản của Shopee hoặc tài khoản của Tổ chức do Shopee chỉ định:
Shopee chấp nhận thanh toán vào các Mã đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản từ tất cả các ngân hàng tại Việt Nam
Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Shopee;
Bước 3: Người Mua thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Shopee hoặc tài khoản của Tổ chức do Shopee chỉ định thông qua Mã Đơn hàng do Shopee cung cấp;
Bước 4: Shopee xác nhận thông tin Người Mua thông qua Mã Đơn hàng đã được ghi nhận thành công và chuyển tới Người Bán;
Bước 5: Người Bán chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển;
Bước 6: Người Mua nhận hàng;
Bước 7: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Shopee thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua Số dư Tài khoản Shopee.
Cách 4: Thanh toán bằng hình thức SPayLater (trong trường hợp đã kích hoạt SPayLater):
Người Mua có thể lựa chọn thanh toán bằng SPayLater như sau:
Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Shopee;
Bước 3: Người Mua lựa chọn phương thức thanh toán bằng SpayLater, lựa chọn kỳ hạn thanh toán và thực hiện thanh toán;
Bước 4: Shopee xác nhận thông tin Người Mua thông qua Mã Đơn hàng đã được ghi nhận thành công và chuyển tới Người Bán;
Bước 5: Người Bán chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển;
Bước 6: Người Mua nhận hàng;
Bước 7: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Shopee thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua Số dư Tài khoản Shopee.
Bước 8: Người Mua thực hiện thanh toán số tiền mua hàng theo kỳ hạn đã lựa chọn với Ngân hàng.
VI. Đảm bảo an toàn giao dịch
Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người Bán đăng sản phẩm trên Shopee. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.
Người Mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Shopee không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet hoặc email.
Trong trường hợp Người Mua liên hệ trực tiếp với Người Bán và không sử dụng dịch vụ giao nhận của Shopee thì Người Mua phải cân nhắc việc giao tiền trước cho Người Bán.
Người Mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.
VII. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin thu thập thông tin
a. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Shopee bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, giới tính, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên), v.v.. Đây là các thông tin mà Shopee cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Shopee liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

b. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Shopee về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Shopee sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

a. để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

b. để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

c. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

d. để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

e. để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

f. để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;

g. để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn và tính đủ điều kiện để cho vay, trả sau hoặc cho các sản phẩm tín dụng, nếu có;

h. để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

i. để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

j. để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

k. để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một số hoạt động của bạn trên Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về bạn trên Nền tảng hoặc để liên kết với việc bạn sử dụng các tính năng xã hội trên Nền tảng;

l. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

m. để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Shopee;

n. vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Shopee có thể hợp tác hoặc liên kết) mà Shopee (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

o. để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và tiền thưởng, cũng như các chiến dịch marketing đồng thương hiệu khác, ví dụ như: chương trình khách hàng thân thiết của người bán, ưu đãi của người bán hoặc thẻ tín dụng đồng thương hiệu với sự hợp tác của các bên thứ ba;

p. để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Shopee hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của Shopee (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn);

q. để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;

r. để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

s. để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Shopee

t. để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

u. để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại Shopee hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;

v. để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

w. để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Shopee như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Shopee như một bên tham gia hoặc liên quan đến Shopee và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Shopee như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

x. bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

3. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Shopee sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, công ty sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của người dùng khi Shopee có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu người dùng ngưng sử dụng dịch vụ của Shopee, hoặc quyền của người dùng được sử dụng dịch vụ của Shopee bị chấm dứt, công ty có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo Chính sách bảo mật của công ty và các nghĩa vụ của Shopee theo các quy định của pháp luật có liên quan. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Shopee có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của người dùng một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

4. Địa chỉ của Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân

CÔNG TY TNHH SHOPEE

Địa chỉ: Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

a. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Shopee thực hiện việc này.

b. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng Sàn giao dịch TMĐT Shopee. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Shopee sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin khiếu nại: https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

a. Thông tin cá nhân của thành viên trên Shopee được Shopee cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Shopee. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

b. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên, trừ trường hợp việc này là cần thiết để thực hiện giao dịch giữa thành viên với Shopee và/hoặc các bên có liên quan khác hoặc trong trường hợp pháp luật có quy định khác.

c. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Shopee sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

d. Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm của Shopee.

e. Ban quản lý Shopee yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Shopee không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy các thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác, không trung thực.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi khiếu nại đến https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật được đăng tải trên Sàn Shopee tại đây.
VIII. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Shopee không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Mua đó nếu xét thấy các thông tin cá nhân của Người Mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
2. Người Mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu Người bán bồi thường đến Shopee trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người Bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.
3. Sàn giao dịch TMĐT Shopee là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu khiếu nại cho Người Mua từ Người Bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn giữa các bên gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
4. Trong trường hợp Sàn TMĐT Shopee đã áp dụng các biện pháp, thực hiện các quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo các quy định của pháp luật hiện hành, các quy định, chính sách trên Sàn Shopee nhưng không thể giải quyết được vụ việc, hoặc mặc dù đã đưa ra quyết định cuối cùng nhưng một trong các bên hoặc tất cả các bên đều không đồng ý với quyết định giải quyết của Sàn TMĐT Shopee, thì Sàn TMĐT Shopee có quyền yêu cầu bên không đồng ý với kết quả xử lý đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại tòa án theo quy định của pháp luật.
IX. Quản lý thông tin xấu

☐ Cơ chế kiểm soát tự động ☐ Cơ chế kiểm soát riêng

☐ Có quy định về đăng thông tin ☐ Cơ chế giám sát khác

1. Quy định thành viên

1.1 Kiểm soát thành viên:

a. Thành viên bao gồm Người Mua, Người Bán và các đối tượng khác có đăng ký tài khoản Shopee trong từng thời kỳ. Khi đăng ký mở tài khoản, Thành viên phải cung cấp các thông tin để mở tài khoản theo chính sách của Shopee trong từng thời kỳ. Việc đăng ký mở tài khoản Shopee, thành viên được coi là đồng ý và chấp nhận mọi chính sách, điều kiện giao dịch chung, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn cộng đồng của Shopee có hiệu lực tại thời điểm lập tài khoản. Các điều kiện giao dịch chung, chính sách, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn cộng đồng của Shopee có thể thay đổi, bổ sung trong từng thời điểm, việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có các thay đổi này được coi là đồng ý với các thay đổi, bổ sung.
b. Người Mua: Để được sử dụng dịch vụ trên Shopee, Người dùng phải cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: số điện thoại hoặc email. Để được mua hàng trên Shopee, Người dùng phải cung cấp thêm các thông tin như: số điện thoại, địa chỉ liên hệ, họ tên, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài khoản thanh toán khác (trong trường hợp lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên Sàn Shopee), thông tin, tài liệu chứng minh mình là người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (nếu có).
c. Người Bán: Để được phép bán hàng trên Shopee, Người Bán phải cung cấp các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, địa chỉ gửi hàng. Tùy thuộc Người Bán là cá nhân hay tổ chức mà Người Bán sẽ phải cung cấp thông tin CCCD/Mã số thuế (đối với cá nhân), thông tin đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh (đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh). Người Bán cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng (số tài khoản, họ và tên chủ tài khoản). Riêng Người bán tại Shopee Mall cần cung cấp tài liệu đăng ký kinh doanh, chứng từ chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm… trước khi đăng bán. Đối với Người Bán nước ngoài, cần phải cung cấp các thông tin như Người Bán trong nước kèm theo các tài liệu theo quy định của nước nơi Người Bán cư trú (chẳng hạn như tài liệu chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ID, Hộ chiếu,…).
d. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu cung cấp cho Shopee cũng như tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Thành viên không được phép mua, bán, cho thuê, cho mượn, đăng ký hộ tài khoản của mình trong bất cứ trường hợp nào.
e. Thành viên (và các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên) không được sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Shopee vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò/thu thập/khai thác thông tin bất hợp pháp hoặc khi chưa có sự cho phép của Shopee, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Shopee hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường hoặc tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường, hoặc thực hiện các hành vi thông đồng giữa Người Mua với Người Bán, giữa Người Mua với nhau hoặc giữa Người Bán với nhau. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật, Shopee có quyền áp dụng các biện pháp xử lý đối với thành viên vi phạm theo các quy định, chính sách đang có hiệu lực trên Sàn Shopee tại thời điểm Shopee phát hiện hành vi vi phạm của thành viên.
f. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Shopee cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong bản Quy chế này.
g. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Shopee dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
2. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện tại Shopee

2.1. Hàng vi phạm bản quyền: Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm hay hiện vật mà có thể vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba.
2.2. Thiết bị, trang phục quân đội, lực lượng thi hành pháp luật và chính phủ

a. Các vật phẩm và thiết bị được cấp bởi chính phủ, công an hoặc quân đội.
b. Các thiết bị, trang phục, vật dụng có chứa hình ảnh quốc huy.

2.3. Tài liệu phản động & Thông tin xâm phạm đến An ninh quốc gia

a. Sản phẩm liên quan đến khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố.
b. Sản phẩm liên quan đến chiến dịch, bầu cử, vấn đề chính trị hoặc vấn đề tranh luận công khai, chiến tranh…
c. Sản phẩm ủng hộ hoặc chống lại hoặc công kích một chính trị gia hoặc đảng phái chính trị.
d. Sách báo, ấn phẩm, băng đĩa có yếu tố liên quan đến chính trị.
e. Tất cả các sản phẩm/ thiết bị có hình ảnh bản đồ hoặc sử dụng bản đồ.

2.4. Dịch vụ bất hợp pháp

a. Tiền đang có giá trị lưu hành, tiền phát hành bởi chế độ cũ, tiền giả (trừ tiền âm phủ), tiền ảo (Bitcoin, Pi,...), thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã kích hoạt.
b. Cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu.
c. Máy chơi cờ bạc, các sản phẩm hỗ trợ cho việc thực hiện hành vi đánh bạc.
d. Thông tin và giá trị sản phẩm không được thể hiện rõ ràng / sản phẩm có tính chất may rủi/ cờ bạc/ xổ số/các sản phẩm dưới dạng hộp quà bí mật, sản phẩm ngẫu nhiên.
e. Cung cấp các dịch vụ như: nạp tiền điện tử, tuyển dụng, môi giới bất động sản, bảo hiểm,v.v..., đặc biệt là các dịch vụ bất hợp pháp như mại dâm, bị cấm trên nền tảng của Shopee.

2.5. Súng, vũ khí và các sản phẩm có hình dạng giống vũ khí

a. Súng, vũ khí và các sản phẩm có hình dạng giống vũ khí:
- Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng, lựu đạn, bom, mìn..., trừ đồ chơi phun nước hoặc tạo bong bóng;
- Súng nén bằng hơi nước hoặc lò-xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác.
- Súng hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ.
b. Kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ (làm bằng các loại vật liệu kể cả gỗ, tre, giấy nén...). Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí khác.
c. Hơi cay, bình xịt hơi cay, bình xịt CS, bình xịt hơi ngạt, bình xịt chất độc, bình xịt chất gây mê, bình xịt chất gây ngứa.
d. Dùi cui, dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su.
e. Tay đấm gấu, nhẫn tự vệ.
f. Tất cả các bộ phận, bộ dụng cụ, đạn dược, linh kiện và phụ kiện dành cho súng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Các phụ kiện súng bên trong như: đạn, băng đạn, nòng súng, bộ dụng cụ chuyển đổi vũ khí và kim hoả.
- Các phụ kiện súng bên ngoài như: bộ giảm thanh, báng súng, khóa nòng, các bộ phận điều khiển hỏa lực và cò súng.
- Bất cứ sản phẩm nào khác mà theo quyết định của riêng Shopee có thể được sử dụng để làm súng, bộ phận của súng.
g. Dao và các sản phẩm có lưỡi dao khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Dao bấm/Dao bướm.

- Bất kỳ loại dao hoặc vật dụng nào khác có lưỡi dao.
- Bất kỳ vật nào được làm nhọn, hoặc ngụy trang hoặc có thể biến đổi thành dao hoặc vũ khí để gây thương tích. Không bao gồm dao nhà bếp (dao nấu ăn).

2.6. Chất cấm, chất kích thích, chất gây nghiện, ma tuý và dụng cụ cho ma tuý bất hợp pháp

a. Các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp)
- Ma tuý, steroid và các loại ma tuý khác bị cấm theo quy định của pháp luật.
- Bóng cười, thuốc lắc, chất gây tê, chất gây mê, chất gây kích thích, cần sa, bồ đà…
b. Bất kỳ hóa chất, thành phần hoặc nguyên liệu thô nào được sử dụng để sản xuất ma tuý hoặc chất kích thích, chất gây nghiện.
c. Dụng cụ dành cho ma tuý như các sản phẩm dùng để sản xuất, chế tạo hoặc tiêu thụ. Ví dụ: ống thủy tinh hoặc bình hóa hơi được thiết kế để hút thuốc hoặc sử dụng ma tuý,...
d. Hình ảnh hoặc nội dung có cần sa: lá cần sa, 402,...

2.7. Thuốc lá

a. Thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, xì gà, thuốc lá không khói, Shisha,...
b. Nguyên liệu làm thuốc lá chứa nicotine, tinh dầu,...
c. Thiết bị hút thuốc, bao gồm tẩu và giấy cuốn, dao cắt xì gà, các bộ phận phụ kiện thuốc lá điện tử,...

2.8. Sản phẩm dành cho người lớn

a. Đồ chơi tình dục: Máy rung, Dương vật giả, Vòng đeo dương vật, Búp bê tình dục,...
b. Sản phẩm dùng cho hình thức Khổ dâm và Bạo dâm: Công cụ trói buộc, trang phục cao su, nút hậu môn, roi da, bịt mắt/ miệng…
c. Các sản phẩm hỗ trợ tình dục: kẹo ngậm phòng the, xịt/gel kéo dài thời gian, thuốc kích dục, nước ngâm hỗ trợ quan hệ…
d. Các sản phẩm mô tả hoặc gợi ý về quan hệ tình dục với động vật/ trẻ em, hiếp dâm, loạn luân, đồ họa tình dục bạo lực hoặc suy đồi: Game/video/phim/tranh/ảnh có nội dung 18+ (bạo lực, tự tử, tình dục, khỏa thân…)

2.9. Thiết bị xâm nhập

Thiết bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như:
- Thiết bị chia cáp truyền hình.
- Thiết bị chặn/phá sóng.
- Thiết bị cắt/phá khóa.
- Thiết bị gian lận tiết kiệm điện.
- Máy quét radar.
- Thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông.
- Thiết bị ghi hình/ ghi âm mini ngụy trang, giấu kín, quay lén/ ghi âm lén…

2.10. Các loại hóa chất nguy hiểm và dễ gây cháy, nổ

a. Các loại pháo: Pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, giàn phun viên, pháo khói, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các loại vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng,..
b. Các hóa chất liên quan đến chế tạo chất nổ sẽ cấm bán: Natri Clora, Kali Clorat, Kali Perclorat, NH_4NO_3, $NaNO_3$, CH_3NO_2, KNO_3, $NaClO_3$, $KClO_3$, $KClO_4$, Hexogen, Trinitrotoluen, Octogen, Pentrit,..
c. Xăng, dầu, gas
d. Bật lửa
e. Thuốc trừ sâu

2.11. Bộ phận cơ thể người và hài cốt

a. Các bộ phận cơ thể con người: mắt, tim, thận,..
b. Chất thải của con người hoặc chất dịch cơ thể: Tinh trùng, tế bào trứng, trứng đã thụ tinh, phôi thai, mang thai hộ hoặc dịch vụ trung gian (mua bán tinh trùng, tế bào trứng, trứng đã thụ tinh, phôi thai hoặc mang thai hộ)
c. Hài cốt

2.12. Sản phẩm gây hại cho sức khỏe người dùng

a. Thực phẩm độc hại: Thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt quá tỷ lệ cho phép; thực phẩm bị pha trộn mà không thông báo đầy đủ cho người mua trước thời điểm giao dịch;...
b. Mỹ phẩm đã qua sử dụng, mỹ phẩm handmade chưa có giấy công bố và chứng từ về thành phần đảm bảo an toàn cho người dùng (vd: kem trộn, kem kích trắng, v.v)
c. Mỹ phẩm/ TPCN vi phạm quy định về quảng cáo, gây hiểu nhầm về công dụng được cảnh báo bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.
d. Mỹ phẩm/TPCN có chứa thành phần độc tố hoặc hàm lượng vượt quá mức quy định được cảnh báo hoặc thu hồi bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền
e. Sản phẩm có nguy cơ gây nguy hại đến sức khỏe của người dùng được cảnh báo bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc Shopee quy định do đã từng có ghi nhận các trường hợp gây nguy hiểm cho người tiêu dùng tại Việt Nam hoặc trên các quốc gia khác.
f. Các chế phẩm từ sữa chưa tiệt trùng;
g. Nấm dại;
h. Bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào gây hại đến sức khỏe con người;
i. Thực phẩm thuốc: các mặt hàng được giới thiệu là có tác dụng trong chẩn đoán, cứu chữa, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở người hoặc động vật; có tác dụng tránh thai, gây mê, hoặc ức chế/ chấm dứt/tăng cường chức năng sinh lý tạm thời hoặc lâu dài (ví dụ: dược phẩm, thuốc giảm cân không nhãn mác xuất xứ hoặc nhãn mác sai)

2.13. Thuốc, vắc xin các loại

a. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
b. Thuốc dùng cho động vật.
c. Dung dịch tiêm (botox, filler và các dung dịch tiêm khác)
d. Vacxin các loại.

2.14. Thực vật và động vật

a. Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã) như: chó, mèo, cá, ốc, chuột, nhím, ốc mượn hồn, hamster, ngà voi, sừng tê giác, cao hổ, da/ lông động vật,...)
b. Thiết bị hoặc công cụ săn bắn có khả năng gây hại cho động vật hoặc con người (máy bắn cá, chích điện cá, bẫy thú,...)
c. Sản phẩm vật lý hoặc sản phẩm truyền thông khuyến khích bất kỳ hình thức nào của việc bạo hành động vật.
d. Các sản phẩm gỗ nằm trong danh sách cấm theo quy định của Pháp Luật.

2.15. Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật
2.16. Tiền giả, con dấu giả
2.17. Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
2.18. Tiền tệ
2.19. Các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như thiết bị chia cáp truyền hình, máy quét radar, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, thiết bị nghe lén
2.20. Các mặt hàng bị cấm vận
2.21. Thực phẩm không thuộc các danh mục bị cấm nêu trên phải tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc tối thiểu sau:

- Có hạn sử dụng - tất cả các mặt hàng thực phẩm phải được dán nhãn có chứa thông tin hạn sử dụng rõ ràng. Không được bán các mặt hàng thực phẩm đã hết hạn, cận hạn dưới 30 ngày hoặc dưới 30% thời hạn sử dụng..
- Các mặt hàng thực phẩm dễ bị hỏng/ôi thiu - Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ trong phần mô tả hàng hóa và đảm bảo rằng thực phẩm luôn được đóng gói hợp lý.

2.22. Tất cả các sản phẩm đăng bán cần được giữ nguyên tem/mác, bao bì, không được phép chia/chiết ra dưới bất kỳ hình thức nào, để đảm bảo rằng người mua có bằng chứng xác định hàng giả, hàng đã qua sử dụng.
2.23. Bảo mật và quyền riêng tư
Các tài liệu chứa thông tin cá nhân. Ví dụ:
- Thông tin cá nhân như số điện thoại di động, địa chỉ email và thông tin nhận dạng cá nhân khác.
- Phần mềm và các sản phẩm được thiết kế để trích xuất thông tin cá nhân như các trang website lừa đảo.
- Thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ an sinh xã hội và các giấy tờ khác có thể được sử dụng làm bằng chứng chứng nhận danh tính.
- Phần mềm, thiết bị, hướng dẫn và dịch vụ được sử dụng để đánh cắp dữ liệu riêng tư, cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm.
- Bất kỳ mặt hàng nào khác vi phạm hoặc có khả năng vi phạm quyền riêng tư của cá nhân.

2.24. Cấm theo quy định Pháp Luật
Tất cả các mặt hàng, hoặc mặt hàng có chứa thành phần:
(i) Bất hợp pháp hoặc bị hạn chế mua bán theo Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc khuyến khích hoạt động bị cấm/vi phạm pháp luật.
(ii) Bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đánh giá là có nguy cơ về sức khỏe hoặc không đạt các chỉ tiêu về an toàn.
2.25. Các loại mã giảm giá do Shopee cung cấp. Các sản phẩm có logo Shopee.
2.26. Các sản phẩm chứa yếu tố tôn giáo, tâm linh, mê tín dị đoan
Vật phẩm có chứa từ khóa 'trì chú', 'làm phép'; bùa ngải: bùa tình yêu, bùa hổ yêu...; mẹ ngoắc; kumanthong; nhang xin số; nhang cúng kumanthong,...
2.27. Sản phẩm kỹ thuật số
Thẻ game, thẻ Garena, thanh toán game trực tuyến, vật phẩm game, gói xem phim, gói nghe nhạc, tài khoản game/ứng dụng
2.28. Thiết bị không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
- Điện thoại di động cơ bản thuần 2G/3G không tích hợp chức năng 4G hoặc 5G
- Thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp quy, không được sử dụng (tham khảo).

3. Hành vi cấm trong hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên Sàn Shopee

3.1. Các nội dung không được phép đăng bán

Người Bán được quyền đăng các sản phẩm lên Shopee nhằm mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, NGHIÊM CẤM đăng tải những sản phẩm có nội dung sau đây:
a. Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam, xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam;
b. Đăng thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do Shopee cung cấp;
c. Xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
d. Tuyên truyền về những thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: sử dụng heroin, thuốc lắc, giết người, cướp của, vv… (VD: sản phẩm in hình lá cần sa, shisha);
e. Khuyến khích, quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại (VD: thuốc lá, rượu, cần sa);
f. Các sản phẩm văn hóa đồi trụy (băng đĩa, sách báo, vật phẩm);
g. Tài liệu bí mật quốc gia, bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân;
h. Con người và/hoặc các bộ phận của cơ thể con người;
i. Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã) như: chó, mèo, cá, ốc, chuột, nhím, ốc mượn hồn, hamster, ngà voi, sừng tê giác, cao hổ, da/ lông động vật,...)
j. Những sản phẩm có tính chất phân biệt chủng tộc, xúc phạm đến dân tộc hoặc quốc gia nào đó;
k. Hạn chế tối đa những sản phẩm mang tính cá nhân (như hình cá nhân, hình ảnh của gia đình, hình ảnh của con cái);
l. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
m. Các sản phẩm nằm trong Danh sách sản phẩm bị cấm/hạn chế của Shopee.

3.2. Các hành vi không được thực hiện

a. Sử dụng thông tin, hình ảnh, âm thanh vi phạm pháp luật, thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
b. Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
c. Sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
d. Cung cấp thông tin, quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
e. So sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
f. Có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
g. Quảng cáo cho các doanh nghiệp khác. Ví dụ như sản phẩm có chứa hình ảnh, logo, địa chỉ, hotline, đường link của doanh nghiệp hoặc website mua bán khác;
h. Đăng bán một sản phẩm lặp đi lặp lại (spam) trên cùng một danh mục hoặc các danh mục khác nhau.
i. Thay đổi nội dung tin đăng để gian lận đánh giá hoặc tạo đơn ảo để gian lận tăng số lượng đơn hàng và đánh giá ;
j. Đăng bán không đúng ngành hàng, sử dụng hình ảnh minh họa không đúng về hàng hóa, dịch vụ được đăng bán nhằm mục đích gian lận và/hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
k. Tăng giá bán một cách bất hợp lý trước khuyến mãi.
l. Tạo giá bán sản phẩm quá cao hoặc quá thấp so với mặt bằng giá trị thị trường.
Vui lòng tham khảo quy định về đăng bán sản phẩm trên Shopee để có thêm thông tin chi tiết.

4. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee

a. Người Bán muốn đăng bán sản phẩm thì buộc phải xác minh số điện thoại và các thông tin khác với Shopee. Việc đăng bán phải tuân thủ quy định về Đăng bán sản phẩm trên Shopee.
b. Shopee sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Người Bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục, ngành hàng quy định sẽ bị xóa hoặc Shopee chuyển sang chuyên mục, ngành hàng khác cho là hợp lý. Việc cố tình để sai chuyên mục, ngành hàng của Người Bán sẽ bị Shopee áp dụng các biện pháp xử lý gian lận, vi phạm theo các quy định, chính sách của Shopee.
c. Shopee giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang Sàn giao dịch TMĐT này mà không cần báo trước.

X. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Shopee cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Shopee, Shopee sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người Mua hàng.
Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee qua https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

XI. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee

Công ty TNHH Shopee có trách nhiệm cho Ban Quản Lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý sử dụng Sàn giao dịch TMĐT Shopee của thành viên tham gia như sau:
1.1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shopee:
a. Ban hành, thi hành các quy định, chính sách, hướng dẫn, thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho thành viên, người dùng tham gia Sàn giao dịch TMĐT Shopee;
b. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee không chính xác, sai lệch, không đầy đủ, hoặc sử dụng hàng giả để kinh doanh, bán, cho thuê, cho mượn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Shopee có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;
c. Sàn giao dịch TMĐT Shopee có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Shopee, vi phạm nghĩa vụ của thành viên trên Sàn Shopee theo Mục XII.2 dưới đây hoặc có những hành vi khác gây thiệt hại cho Shopee hoặc bên khác hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
d. Sàn giao dịch TMĐT Shopee có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Shopee phát hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Shopee, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
e. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt. Sàn giao dịch TMĐT Shopee có quyền áp dụng các biện pháp phù hợp với các quy định, chính sách, hướng dẫn trên Sàn TMĐT Shopee có hiệu lực tại thời điểm diễn ra hành vi vi phạm để thu hồi các tài sản, thiệt hại mà thành viên gây ra cho Shopee.
f. Sàn giao dịch TMĐT Shopee giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Shopee. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
g. Sàn giao dịch TMĐT Shopee giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Shopee và sẽ báo trước cho thành viên một thời hạn hợp lý. Trường hợp thay đổi ảnh hưởng đến Người tiêu dùng, thời hạn báo trước sẽ tuân theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
h. Sàn giao dịch TMĐT Shopee giữ quyền được áp dụng các biện pháp xử lý các hành vi gian lận theo các chính sách, quy định, hướng dẫn trên Sàn TMĐT Shopee trong từng thời điểm.
1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch Shopee:
a. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định 85/2021/NĐ-CP (Sau đây gọi chung là Nghị định 52) và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52 trên trang chủ website.
b. Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
c. Yêu cầu người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52 khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh.
d. Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
e. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
f. Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52 nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.
g. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
h. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

- i. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- ii. Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- iii. Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử. Quy trình, thủ tục phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát, gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn Shopee được công bố trên Sàn Shopee tại đây;
- iv. Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;
- v. Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

i. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

- i. Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;
- ii. Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website;
- iii. Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.

j. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
k. Đối với những sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến, ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm:

- i. Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- ii. Đại diện cho người bán nước ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của người bán nước ngoài khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- iii. Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia;
- iv. Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán;

l. Liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 8, khoản 9 Điều 36 của Nghị định 52 mà gây thiệt hại.
m. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến (i) Tuân thủ các quy định của luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại, (ii) Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định tại Mục 1, Chương V của Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung (“Nghị định 52”), (iii) Công bố đầy đủ các nội dung như được quy định tại Điều 40 của Nghị định 52, (iv) Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, (v) Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó, (vi) Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II và Mục 2 Chương V Nghị định 52;

XII. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch Shopee

1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Shopee

a. Khi đăng ký trở thành thành viên của Shopee và được Shopee đồng ý, thành viên sẽ được mua và bán hàng hóa đăng trên Shopee.
b. Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Shopee và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
c. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Shopee

a. Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân để đảm bảo hoàn thành đơn hàng một cách trung thực và chính xác bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ. Riêng đối với Người Bán phải cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác, các thông tin, tài liệu khác theo yêu cầu của Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong từng thời điểm;
b. Thành viên trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán online Shopee.
c. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
d. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
e. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Shopee hoặc cho những cá nhân, bộ phận có liên quan của Sàn Shopee trong quá trình đăng bán, đăng ký thành viên, xử lý tranh chấp, khiếu nại hoặc các hoạt động khác trên Sàn Shopee là chính xác, trung thực, không xâm phạm bí mật đời tư, bí mật kinh doanh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào bao gồm cả thông tin cá nhân, bí mật đời tư, bí mật kinh doanh của Shopee cũng như cả nhân viên, đối tác của Shopee.
f. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Shopee.
g. Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa và các thông tin khác cho Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người Mua và Người Bán diễn ra qua Sàn phù hợp với các quy định, chính sách, quy chế của Sàn Shopee.
h. Người Bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Người Bán.
i. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Shopee vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Shopee hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật, chính sách, quy định, hướng dẫn của Shopee.
j. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Shopee cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Shopee trong Quy định này.
k. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Shopee dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Shopee, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của Shopee, nhân viên và các đối tác của Shopee.
l. Thành viên không được có các hoạt động mang tính gây rối cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của Sàn Shopee cũng như của những thành viên khác trên Sàn Shopee bao gồm nhưng không giới hạn (i) thực hiện việc khiếu nại vô căn cứ về các hoạt động trên Sàn Shopee của các thành viên khác, (ii) thực hiện khiếu nại, gửi email, tin nhắn, thông báo nhiều lần về cùng một vụ việc đã được Sàn Shopee đưa ra quyết định cuối cùng (iii) gửi email, tin nhắn, thông báo đến nhiều tổ chức cũng như cá nhân (bao gồm nhân viên, người quản lý của Sàn Shopee, đối tác của Sàn Shopee) không liên quan, không có thẩm quyền trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trên Sàn Shopee, hoặc (iv) có các hành vi đe dọa tính mạng, danh dự, nhân phẩm của thành viên khác trên Sàn Shopee cũng như của nhân viên, người quản lý, đối tác của Sàn Shopee trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên Sàn Shopee.
m. Bồi thường cho Shopee, nhân viên, đối tác của Shopee hoặc các bên có liên quan trong trường hợp vi phạm các quy định, chính sách, hướng dẫn, Tiêu chuẩn cộng đồng của Shopee và gây ra các thiệt hại này.
n. Không được mua, bán, cho thuê, cho mượn, đăng ký hộ tài khoản hoặc bằng cách thức khác cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình trừ trường hợp pháp luật cho phép;
o. Tuân thủ các quy định, chính sách, hướng dẫn, tiêu chuẩn cộng đồng của Sàn giao dịch TMĐT Shopee và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3. Quyền và trách nhiệm của Người bán trên website/ứng dụng Shopee

Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của Thành viên trên website/ứng dụng Shopee, Người bán còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:

a. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52 cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
b. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52 khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
c. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
d. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52 khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
e. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
f. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
g. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
h. Đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.
i. Đối với Người bán nước ngoài: phải đặt tên bằng ký tự Latinh hoặc phải được phiên âm tiếng Việt. Việc bán hàng của Người bán nước ngoài trên Sàn Shopee phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Người bán nước ngoài phải đảm bảo một trong các điều kiện sau đây:

i. Phải thực hiện quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; hoặc
ii. Thực hiện nhập khẩu theo ủy thác của người mua đối với hàng hóa do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
iii. Chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam;

4. Phân định trách nhiệm giữa Người Bán, Người Mua và Shopee trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng

Nếu có tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Người dùng với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận, thương lượng và hoà giải. Shopee sẽ hỗ trợ người dùng xử lý khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải, nếu họ tập hợp bằng chứng cụ thể và xác thực về việc bị vi phạm gửi đến cho Shopee. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình, Shopee sẽ đề nghị người bị vi phạm quyền lợi chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Shopee vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Nếu có khiếu nại phát sinh giữa Người mua và Người bán hàng nước ngoài, Shopee có trách nhiệm đại diện cho Người bán hàng giải quyết tranh chấp phát sinh theo quy định của Bộ luật dân sự về đại diện.

Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ liên quan giữa Người dùng với Shopee, thì Shopee sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website/Ứng dụng. Trong trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp, Shopee sẽ thông báo cho Người dùng về thời gian, biện pháp giải quyết cụ thể theo từng trường hợp.

XIII. Điều khoản áp dụng

Quy chế Sàn giao dịch TMĐT Shopee chính thức có hiệu lực thi hành sau năm (05) ngày kể từ ngày đăng tải lên website. Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách đăng tải bản sửa đổi lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee và/hoặc website www.shopee.vn cho các thành viên biết và thực hiện theo quy định pháp luật. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XIV. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/Người Bán hàng khi sử dụng Shopee làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Shopee theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
Hỗ trợ khách hàng
Công ty TNHH Shopee
Địa chỉ: Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Liên hệ: https://help.shopee.vn/vn/s/contactusform.

CÔNG TY TNHH SHOPEE
Giám đốc

[đã ký và đóng dấu]

TRAN ANH TUAN

Bản Cập Nhật ngày 03/01/2025.
Phiên bản này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày đăng tải lên Sàn Thương Mại Điện Tử Shopee. Để tham khảo phiên bản trước đây của Quy chế hoạt động, vui lòng bấm vào ĐÂY.

Bạn có hài lòng với bài viết này?

Hài lòng | Không hài lòng

Liên hệ Shopee nếu bạn cần thêm hỗ trợ

Gửi yêu cầu hỗ trợ
Hướng dẫn liên hệ Shopee

© 2021 Shopee. Tất cả các quyền được bảo lưu.